

1501452-50.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202673/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 26367287 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2202673 - 06º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE MORON

Processo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba - 18087-080 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital

1501452-50.2022.8.26.0567 Controle nº 2022/000792 Iniciais: LASG

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202673/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 26367287 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2202673 - 06º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE MORON

Processo Digital

Réu Preso

Aos 29 de setembro de 2022, às 15h15min, esteve presente na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, da Comarca de Sorocaba, a MM. Juíza de Direito, Dra. MARGARETE PELLIZARI; comigo Escrevente de seu cargo, ao final nomeado e firmado, bem como o Promotor de Justiça, Dr. CARLOS ALBERTO SCARANCI FERNANDES, a Defesa, Dra. FABIANA JULIA OLIVEIRA RESENDE, Defensoria Publica do Estado de São Paulo e o réu PAULO HENRIQUE MORON.

ANTES DO INÍCIO DA AUDIÊNCIA, o réu foi entrevistado de forma reservada pelo seu defensor seguindo as Recomendações nº 62/2020 e 313/2020 do CNJ e os Comunicados CG nº 284/2020 e 208/2022, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams, sendo a mídia disponibilizada neste termo conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Ainda, devido a instabilidade na rede de internet, os depoimentos serão gravados de forma individual e identificados, para

que não haja o risco de perda de toda gravação caso a solenidade seja gravada apenas em um arquivo. Por fim a presente audiência foi realizada com a devida anuência das partes.

INICIADOS OS TRABALHOS, antes do interrogatório foi assegurado ao acusado o direito de entrevista reservada com o seu Defensor (artigo 185, § 2º do Código de Processo Penal), bem como do seu direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem formuladas e, em seguida, a Meritíssima Juíza de Direito fez ao acusado as observações determinadas no artigo 186 e 187, § 1º do Código de Processo Penal, respondendo ele às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com os artigos 187, § 2º, incisos I a VIII e 188 do Código de Processo Penal.

Nenhuma testemunha de defesa foi arrolada.

Encerrada a instrução processual e em não havendo mais provas a serem produzidas, debateram a causa e, em síntese, o representante do Ministério Público requereu a absolvição por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do CPP). A Defesa reiterou a manifestação ministerial.

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. PAULO HENRIQUE MORON, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, , no dia 26 de julho de 2022, às 21h03, na Rua João de Melo , nº 104, Aparecidinha, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo e guardava, nas imediações de estabelecimento de ensino, para entregar a consumo de outrem 110 (cento e dez) invólucros plásticos contendo a substância tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 379,48g; 138 (cento e trinta e oito) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 20,35g; 98 (noventa e oito) invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 22,02g, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 9), e laudo de exame químico toxicológico (fls. 20/23), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foram juntados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Termo de Depoimentos e Interrogatório (fls. 02/04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 09), Laudo de Constatação (fls. 20/23), Laudo Pericial de Exame Químico Toxicológico (fls. 81/83), Folha de Antecedentes (fls. 41/43) e Certidão Criminal (fls. 39/40). Oferecida a denúncia (fls. 59/61), o réu foi citado e notificado em audiência (fl. 85) e apresentou defesa preliminar (fl. 88). A denúncia foi recebida pela decisão de fl. 90. Em audiência de instrução o réu foi interrogado. Vieram debates orais, conforme teses reduzidas a termo. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade delitiva restou suficientemente provada. O material apreendido (cf. auto de fl. 09) foi submetido à prévia constatação (v. laudo de fls. 20/23) e a exame químico-toxicológico (fls. 81/83) sendo que o perito subscritor do laudo concluiu que se tratava mesmo de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha e que o princípio ativo tetrahydrocannabinol (THC), responsável pelos principais efeitos farmacológicos da droga, estava presente, dividida em 110 porções individuais, com peso líquido total de 379,48g, 138 porções de cocaína, com peso líquido de 20,35g; além de cocaína, na forma de "crack", dividida em 98 porções, com peso líquido de 22,02g. No entanto, a autoria é duvidosa. O réu permaneceu calado e o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas de acusação. Para a condenação necessária a certeza do delito e da autoria. No direito penal vigora o princípio in dubio pro reo, ou seja, diante da gravidade de uma condenação penal, a ausência de certeza absoluta do crime ou sua autoria deve o magistrado prolatar sentença absolutória. Nesse sentido: "TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é o bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara "a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática" (RJTJERGS 177/136). Ante o exposto, e considerando o

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu PAULO HENRIQUE MORON, qualificado nos autos, da conduta que lhe foi imputada na inicial, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado COM URGÊNCIA. Como não há provas sobre a autoria do crime, e, por consequência, a respeito da origem espúria do dinheiro apreendido (fl. 13), fica autorizada sua restituição ao acusado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providencie-se o necessário."

O réu Paulo Henrique foi devidamente intimado da presente sentença, tomando ciência e acabou neste ato manifestando o interesse em renunciar do prazo recursal.

Consigno que o presente termo foi disponibilizado às partes presentes conforme o artigo 17, inciso IV, § 2º da Resolução nº 329/2020 do CNJ.

Este processo é digital, ficando consignado que o termo de audiência foi assinado eletronicamente apenas pela juíza, saindo as partes cientes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, LUIZ AUGUSTO SERAFIM GHION, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

M.P.:

DEFESA:

RÉU: